



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgRg no PExt no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 219617 - RS
(2025/0259550-0)**

RELATOR : **MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE : MAIRA THAIS PINTO
ADVOGADOS : PRISCILA ESCOSTEGUY KUPLICH - RS071979
MARCIA SILVA DE ALMEIDA - RS074734
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES. : FRANCIELE WALLAUER VIEIRA
ADVOGADA : TANAJARA DE MOURA PETRY LANG - RS125313

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE EXTENSÃO EM RECURSO EM *HABEAS CORPUS*. INADEQUAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL PARA IMPUGNAR ACÓRDÃO COLEGIADO. DIREITO DE VISITA. PRESERVAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR, COM CONDIÇÕES.

1. O agravo regimental não é meio idôneo para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado, ante a falta de previsão legal e regimental, consoante a jurisprudência desta Corte.

2. É possível a concessão de ordem de ofício, considerados o direito de visita e a preservação dos vínculos familiares da recorrente com o companheiro recolhido ao estabelecimento prisional, em especial para viabilizar o convívio do filho menor, observados critérios de necessidade e proporcionalidade.

3. Agravo regimental não conhecido. Ordem concedida de ofício, nos termos do dispositivo.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 24/09/2026 a 01/10/2026, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental e conceder a ordem de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDF) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 01 de outubro de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgRg no PExt no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 219617 - RS
(2025/0259550-0)**

RELATOR : **MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE : MAIRA THAIS PINTO
ADVOGADOS : PRISCILA ESCOSTEGUY KUPLICH - RS071979
MARCIA SILVA DE ALMEIDA - RS074734
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES. : FRANCIELE WALLAUER VIEIRA
ADVOGADA : TANAJARA DE MOURA PETRY LANG - RS125313

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE EXTENSÃO EM RECURSO EM *HABEAS CORPUS*. INADEQUAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL PARA IMPUGNAR ACÓRDÃO COLEGIADO. DIREITO DE VISITA. PRESERVAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR, COM CONDIÇÕES.

1. O agravo regimental não é meio idôneo para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado, ante a falta de previsão legal e regimental, consoante a jurisprudência desta Corte.

2. É possível a concessão de ordem de ofício, considerados o direito de visita e a preservação dos vínculos familiares da recorrente com o companheiro recolhido ao estabelecimento prisional, em especial para viabilizar o convívio do filho menor, observados critérios de necessidade e proporcionalidade.

3. Agravo regimental não conhecido. Ordem concedida de ofício, nos termos do dispositivo.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por **Maira Thais Pinto** contra o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de extensão (fls. 589/590).

Nas razões do recurso, a defesa reitera os argumentos expostos no pedido de extensão no *habeas corpus*, sustentando o desacerto do acórdão prolatado.

Destaca, em especial, que *a decisão a que se busca a extensão visa tutelar o direito dos filhos em visitar o pai, e não a relação conjugal* (fl. 630).

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental (fls. 651/655).

É o relatório.

VOTO

O presente agravo regimental não comporta conhecimento.

Isso porque o agravo regimental não é o recurso adequado à impugnação de acórdão proferido por órgão colegiado, em virtude da ausência de previsão legal e regimental (AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.988.038/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 25/3/2025; e AgRg no REsp n. 2.173.084/SC, Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, DJEN de 24/3/2025).

Não obstante o parecer do Ministério Público Federal, não conheço do agravo regimental.

Contudo, reanalisando o caso, observo que é possível conceder a ordem de ofício.

Pois bem. Na sessão de 4/11/2025, a Sexta Turma deu provimento ao recurso em *habeas corpus*, para flexibilizar a medida cautelar de proibição de visita/contato de Franciele Wallauer Vieira (paciente deste *habeas corpus*) com seu companheiro, Fabiano Barbosa dos Santos, preso no Módulo de Segurança Máxima da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC), autorizando-a a levar os filhos do casal para visitar o pai, desde que a visita seja feita mediante prévio agendamento junto ao Juízo de origem, seja monitorada por uma assistente social e siga as determinações da legislação vigente e da penitenciária.

O pedido de extensão dos efeitos do acórdão, feito pela ora agravante, foi indeferido.

Não desconheço que Maira, sob o comando de Fabiano Barbosa dos Santos e sob a gestão dos irmãos Tiago e Bruno Barbosa dos Santos, teria atuado na guarda,

depósito, transporte, distribuição e comercialização de drogas, no fornecimento de armas, na cobrança de valores e e na promoção da lavagem de ativos.

Contudo, embora o direito de visita em estabelecimentos prisionais não seja absoluto, sua limitação deve observar critérios de necessidade e proporcionalidade, admitindo-se flexibilização quando as circunstâncias do caso concreto assim permitirem.

No caso específico destes autos, observa-se que Maira Thais, há 11 anos convivendo com Djonatan (corrêu na mesma ação penal), não possui menos direitos do que qualquer mulher protegida pelo ordenamento jurídico. Sua entidade familiar merece a mesma tutela conferida às demais, principalmente, porque o que está em jogo aqui é o convívio do filho do casal (Theo, de apenas 2 anos de idade) com o pai, que está preso.

Segundo o art. 3º, § 1º, II, da Lei n. 11.671/2008: *cabe visita do cônjuge, do companheiro, de parentes e de amigos somente em dias determinados, por meio virtual ou no parlatório, com o máximo de 2 (duas) pessoas por vez, além de eventuais crianças, separados por vidro e comunicação por meio de interfone, com filmagem e gravações.*

Assim, embora Maira possua ação penal em andamento, nunca foi condenada, sendo, portanto, ré primária e, embora a denúncia mencione que ela tinha conhecimento da violência empregada pelo grupo em determinados momentos, a medida cautelar de proibição de realização de visitas ao estabelecimento prisional em que o companheiro se encontra segregado perdura há mais de um ano, circunstância que, no meu modo de ver, justificaria sua flexibilização.

Ora, a manutenção de medida cautelar deve ser analisada sob a ótica do princípio da proporcionalidade, não podendo se transmutar em cumprimento antecipado de pena ou ofender os direitos fundamentais do réu.

Ante o exposto, **não conheço** do agravo regimental, e, **de ofício, concedo** a ordem a fim de flexibilizar a medida cautelar de proibição de visita/contato de Maira Thais Pinto com seu companheiro, Djonatan Eduardo de Oliveira, em estabelecimento prisional, autorizando-a a levar o filho do casal para visitar o pai, desde que a visita seja feita mediante prévio agendamento junto ao Juízo de origem, seja monitorada por uma assistente social e siga as determinações da legislação vigente e da penitenciária.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO SEXTA TURMA

AgRg no PExt no RHC 219.617 / RS

Número Registro: 2025/0259550-0

PROCESSO ELETRÔNICO

MATÉRIA CRIMINAL

Número de Origem:

00830000072019 51074882720248210001 51447572120258217000 51909637520248210001
52017215020238210001 8300000072019

Sessão Virtual de 24/09/2026 a 01/10/2026

Relator do AgRg no PExt

Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário

Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : FRANCIELE WALLAUER VIEIRA

ADVOGADA : TANAJARA DE MOURA PETRY LANG - RS125313

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ASSUNTO : DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : MAIRA THAIS PINTO

ADVOGADOS : PRISCILA ESCOSTEGUY KUPLICH - RS071979

MARCIA SILVA DE ALMEIDA - RS074734

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

INTERES. : FRANCIELE WALLAUER VIEIRA

ADVOGADA : TANAJARA DE MOURA PETRY LANG - RS125313

TERMO

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 24/09/2026 a 01/10/2026, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 01 de outubro de 2026